보 도 자 료

고용노동부 Ministry of Employment and Labor

청년 일자리, 노동시장개혁이 열어갑니다.

행복한 대한민국을 여는 정부3.0 [개방·공유·소통·협력]

▸ 보도일시: 2015. 11. 3. (화) 조간, <인터넷 11. 2. (월) 15:00 이후>
▸ 총 7쪽

❖ 고용노동부 고용차별개선과 과 장 임 승 순
사무관 박 은 경
☎ 044-202-7570, 7576

< 본 자료는 http://www.moel.go.kr 에서도 볼 수 있습니다 >

차별적 처우 규정한 취업규칙 개정명령 등으로 차별관행 근절
- 기간제 등 비정규직 다수고용 사업장 299개소 감독 결과 -

□ 고용노동부는 최근(6~9월) 기간제 등 비정규직 다수고용 사업장 **299개소**에 대해 근로감독을 실시한 결과, **28개소 사업장에서 차별적 처우가 있었음을 확인***하고 시정토록 하였다고 밝혔다.

* ▲업종별: 금융·보험업 7개소(25.0%), 공공부문 6개소(21.4%), 병원업·유통업 각 3개소(10.7%), 기타 9개소(32.1%), ▲규모별: 100인이하 9개소(32.1%), 100~300인이하 14개소(50.0%), 300인이상 5개소(17.9%)

○ 조치 내용별로는 **상여금, 각종 수당 등**을 미지급하거나 차등한 **19개소**에 대해 **피해근로자 406명**에 대한 차별금품 **약 2억원을 지급**하도록 **지시**하고,

❖ 금품차별 개선 사례

- (A 협동조합) 기간제근로자 6명에 대하여 **식비 및 교통비 38백만원** 지급
- (B 금고) 기간제근로자 19명에 대해 **기말수당 14백만원** 지급
- (C 협회) 단시간근로자 47명에 대해 **건강증진수당 및 위험관리수당 13백만원** 지급
- (D 자치단체) **통상임금 산입범위 차등**으로 발생한 기간제근로자 151명에 대한 **연장근로수당 87백만원**, 기간제근로자 96명에 대한 **연차휴가근로수당 12백만원** 지급
- (그 외) 복지포인트, 상여금, 부양가족수당, 승무 및 세차보조수당, 자기개발비, 성과급, 보건수당 등 다양한 항목의 차별 사례 개선

○ 차별적 처우가 **내부규정 등에 근거하여 제도적으로 발생**하고

있다고 본 **10개소에 대해서는 취업규칙 등을 개정**하도록 **제도개선명령**을 내렸다.

❖ 취업규칙 개정 등 제도개선 사례

- (A사) 기간제근로자에 대하여 경조금, (생산제품에 대한) 종업원할인제도, 생일 문화상품권 등을 적용제외하고 있는 복리후생규정을 개정
- (B 협동조합) 정규직근로자 건강검진 주기는 1년, 기간제근로자 건강검진 주기는 2년으로 차등하고 있는 관행을 개선하여 취업규칙으로 작성·신고토록 함
- (C 공사) 무기계약직은 복지포인트를 가족수에 따라 가산하고 기간제근로자는 미가산 하며, 기간제근로자에 대해서는 포상휴가제도를 미적용하고 있는 취업규칙을 개정
- (A 손해보험) 직접 고용된 근로자에 대해서는 콘도 등 복지시설이용에 관한 내부 규정이 있으나, 파견근로자에 대해서는 복지시설 이용을 제한, 경조휴가 일수도 차등 적용하도록 되어 있는 파견계약서 내용을 개정
- 그 외 상여금, 휴직, 휴가, 유급휴일 등 다양한 항목에 대해 내부 규정에서 비정규직근로자에 대해 차등하거나 적용 누락하고 있는 규정을 개정

- 이는 차별적 처우의 원인이 규정 **등 제도적 요인**에 있다고 판단되는 경우 사업장 내 **근원적·일괄적 차별 해소**를 위해 **취업규칙이나 단체협약 등의 제도개선명령을 할 수 있도록 지난 해 개정***된 기간제법에 따른 조치다.

* 차별시정제도 강화: ▲취업규칙 등 제도개선명령, ▲징벌적 손해배상명령, ▲확정된 차별시정명령의 효력 확대 등('14.9.19. 시행)

○ 사업장이 시정요구에 응하지 않는 경우 노동위원회로 그 내용이 통보되고, 다시 조사·심문 등을 거쳐 차별적 처우 해당 여부를 판정받게 되는데,

- 이번에 근로감독을 통해 차별시정을 요구 받은 사업장은 모두 **금품을 지급하거나 취업규칙 등을 개정하여 차별을 시정**하였다.

* 직권 감독에 따른 차별시정절차: (고용부) 차별사례 적발 및 시정요구 → (사업장) 불응 → (고용부) 노동위원회 통보 → (노동위원회) 조사·심문, 차별 판정 후 시정명령 → (고용부) 이행상황 모니터링 → (사업장) 불응 → (고용부) **1억원 이하 과태료 부과**

□ 이번 감독은 그간 **차별사례가 다수 적발된 업종**(공공부문, 금융·보험업, 유통업, 병원업 등)을 대상으로 비정규직근로자에 대한 **차별적 처우의 유무를 확인하는데 중점**을 두면서, 그 외 근로조건 전반에 걸친 법 위반 여부도 함께 점검하였다.

* 감독 대상: 공공부문 63개소(21.1%), 금융·보험업 54개소(18.1%), 유통업 26개소(8.7%), 병원업 20개소(6.7%), 그 외 제조업 등 136개소(45.5%)

○ 그 결과 차별금지 위반 외에도 근로기준법, 최저임금법, 근로자퇴직급여보장법 위반 등 243개소에서 719건이 적발되었다.

- 위반 내용별로는 근로조건 결정·명시·교육 관련이 251건으로 가장 많았고, 금품 관련*이 239건, 그 외 서류 비치·게시 의무 위반이 69건으로 나타났다.

* 138개소에서 4,883명에 대한 임금·퇴직금·연장근로수당 등 2,677백만원 체불

□ 고용노동부 정지원 근로기준정책관은 "기업마다 대체인력 활용, 일시적 수요 증가에 대응하는 등 인력운용 사정상 비정규직 사용이 불가피한 경우도 있겠지만, **인건비 절감 등을 목적으로 한 차별적 비정규직 사용은 지양되어야 한다**"고 하면서,

○ "이러한 입장에서 **강화된 차별시정제도 확행** 등 **엄정한 법 집행과 감독 강화로 불합리한 차별을 시정**해나가는 한편,

* 고의·반복적 차별에 대한 징벌적 손해배상명령, 확정된 차별시정명령에 대한 효력 확대, 취업규칙 등 제도개선명령제 도입('14.9.19.부터 시행)

- 「정규직전환 지원사업」, 「차별없는 일터 지원단 운영」등과 같은 지원사업과 격차 해소를 위한 인식 개선 교육·홍보 사업 등도 병행 추진하여 **착한 기업의 자율적 개선 노력을 적극 지원해 나가겠다**"고 밝혔다.

※ 별첨: 1. 감독 결과 통계 요약
2. 차별 개선에 대한 인식 개선(노동시장 개혁 카드뉴스)
3. 「정규직전환지원사업」 및 「차별없는 일터 지원단 운영」 설명자료

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 고용노동부 고용차별개선과 박은경사무관(044-202-7576), 강동섭 주무관(044-202-7578)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1 감독 결과(요약)

□ **(법령별 위반 현황)** 근로기준법 위반 450건, 근참법 위반 82건, 기간제법 위반 55건, 근퇴법 위반 39건 등의 순으로 나타남

(단위: 개소, 건)

총 계		기간제법		근로기준법		최저임금법		고평법		근참법		근퇴법		기 타	
위반 업체	위반 건수	위반 업체	위반 건수	위반 업체	위반 건수	위반 업체	위반 건수	위반 업체	위반 건수	위반 업체	위반 건수	위반 업체	위반 건수	위반 업체	위반 건수
243	719	47	55	218	450	38	38	41	43	65	82	39	39	8	12

□ **(기간제법 위반 현황)** 차별처우금지 위반 28건, 근로조건 서면명시 위반 23건, 단시간근로자 초과근로제한 위반 4건 등의 순으로 나타남

(단위: 개소, 건)

총 계		차별처우금지	근로조건의 서면명시	단시간근로자 초과근로제한
위반업체	위반건수			
47	55	28	23	4

□ **(기타 노동관계법 위반 현황)** 근로조건 결정·명시·교육관련 사항이 251건, 금품 관련 위반 239건, 각종 서류 비치·게시 등의 의무 위반이 69건 등의 순으로 나타남

(단위: 건)

위반 건수	금품관련			근로조건 결정·명시·교육				서류 비치·게시·보존				기타
	소계	금품 관련	최저 임금	소계	취업 규칙	근로조건 명시교부	성희롱 예방교육	소계	법령요 지게시	최저임 금주지	임금대장 작성 등	
719	239	226	13	251	127	83	41	69	20	24	25	160

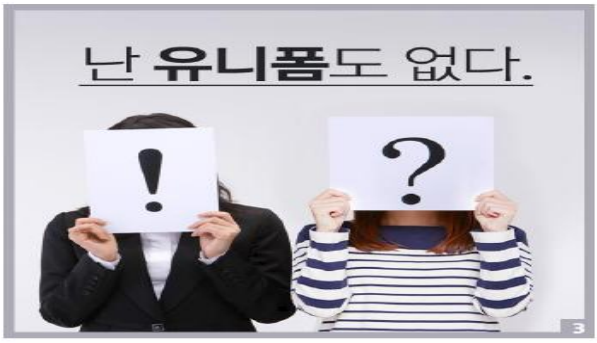
* 기타: 노사협의회 미개최, 고충처리위원 미선임, 야간 및 휴일근로 제한 위반 등

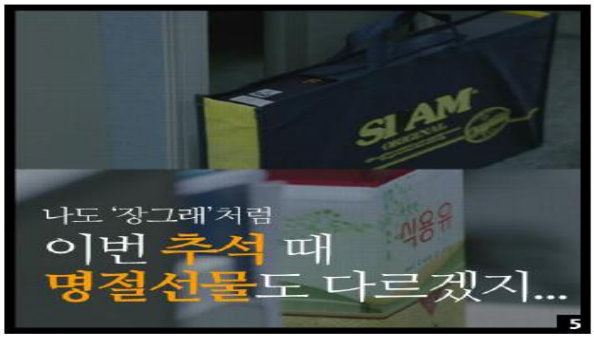
□ **(체불금품 내역)** 기간제근로자 등 다수고용사업장 138개소에서 4,883명의 임금·연장근로 수당 등 2,677,785천원의 체불금품을 적발

(단위: 개소, 명, 천원)

체불현황			청산현황			시 정 중		
사업 장수	근로 자수	금액	사업 장수	근로 자수	금액	사업 장수	근로 자수	금액
138	4,883	2,677,785	133	4,711	2,497,846	5	172	179,939

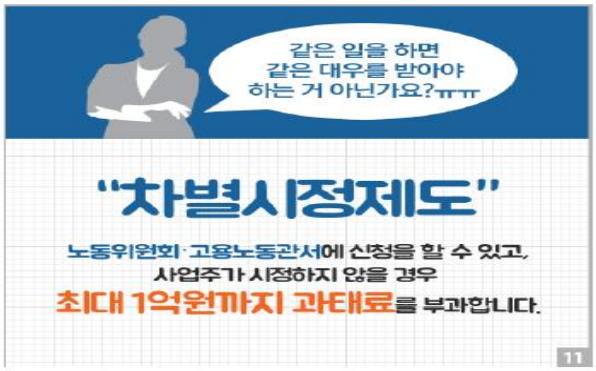
붙임 2 불합리한 차별 개선에 대한 인식 개선(카드뉴스)





유니폼 입고
당당하게
구내식당에서
밥 먹고 싶다
9

정부는 바로 지금!
"노동개혁"을 통해
비정규직이 차별 없는
일터를 만들겠습니다.
10


같은 일을 하면
같은 대우를 받아야
하는 거 아닌가요?ㅠㅠ
"차별시정제도"
노동위원회·고용노동관서에 신청을 할 수 있고,
사업주가 시정하지 않을 경우
최대 1억원까지 과태료를 부과합니다.
11

차별이 발생하면
제발 강력하게
처벌해주세요!
"징벌적 손해배상제도"
기업이 비정규직에게 임금·복리후생에서
차별을 하면 차별한 금액의
최대 3배로 배상하도록 하고
12

"정규직 전환 지원금"
중소·중견기업의
부담을
덜어주시길
정규직 전환
기회를
늘여주세요
비정규직을 정규직으로 전환하면
인건비의 일부를 지원하겠습니다.
13

또한, 사회보험료 지원을
더 강화해 나가겠습니다.
제대로 된
보험으로
든든하게
보장받았으면
"두루누리 사회보험"
14

고용노동부
노동개혁은
우리 딸과 아들의
일자리입니다
15

붙임 3 「정규직전환 지원」 및 「차별없는 일터 지원단 운영」

1 정규직전환 지원사업

○ **(개요)** 기간제·파견 등 비정규직근로자를 정규직으로 전환한 중소·중견기업에 인건비의 일부를 지원

○ **(지원 요건)** ① 6개월 이상 근속한 비정규직을 정규직으로 전환, ② 최저임금의 120% 이상, ③ 4대 사회보험 가입, ④ 기존 동종·유사 업무 정규직과 비교하여 임금 등에 있어 불합리한 차별 금지

○ **(지원 내용)** 전환 근로자 1명당 **월 60만원 한도** 내에서 **임금상승분의 70%(청년은 80%)와 간접노무비 20만원을 합산한 금액**을 **1년간 지원**

* 청년은 만 15세 이상 34세 이하인 사람

○ **(지원절차) 고용센터**에 참여 신청(계획) → 심사·승인 → (3개월 이내) 정규직전환 조치 → 지원금 신청 → 지급

2 차별없는 일터 지원단 운영

○ **(개요)** 취약근로자의 고용상 차별을 예방·개선하기 위하여 교육·홍보 등 인식개선 사업을 지원하고 기업 및 근로자를 대상으로 상담 및 컨설팅 제공

○ **지원 내용**

- (자율진단) 사업장 스스로 비정규직에 대한 고용상 차별이 있는지 여부를 확인하기 위해 진단지를 통한 자율진단 실시
- (개선지원) 차별개선이 필요한 사업장을 선정하여 심층진단 및 차별개선 지원
- (상담 및 예방교육) 사업주·근로자 대상으로 고용차별 상담 진행 및 차별예방교육 실시, 권리구제 지원 등

○ **(지원절차) 노사발전재단에 지원 신청** → 고용상 차별 진단 → 심층진단 → 차별개선 지원 서비스 제공 → 사후관리